SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO Nº 1

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AEAT... : Agencia Estatal de Administración Tributaria.
IRPF .... : Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IVA..... : Impuesto sobre el Valor Añadido.
LGT ..... : Ley General Tributaria.
RGR .... : Reglamento General de Recaudación.
TEAR... : Tribunal Económico Administrativo Regional.

INFORMACIÓN PARA CONTESTAR AL SUPUESTO

Ginés de Pasamonte, domiciliado en Ciudad Real, constituyó en su día las sociedades mercantiles BELTENEBROS S.A. (en adelante BELSA), y MAMBRINO S.A. (en adelante MAMSA). De ambas sociedades es administrador único Lorenzo Corchuelo, domiciliado también en Ciudad Real. Ginés es abogado en ejercicio, y además realiza actividades agrícolas.

Respecto de los sujetos anteriores, se tiene conocimiento de la información que se recoge en los epígrafes **I.)** a **VIII.)** siguientes, datos que serán necesarios para contestar a las cuestiones que se plantean en los apartados PRIMERO a DÉCIMO de este supuesto.

I.) La sociedad MAMSA presentó, el día 20 de octubre de 2004, una autoliquidación del IRPF retenciones del 3º trimestre del año 2004 por importe de 9.500€, sin realizar el ingreso correspondiente. Como consecuencia de ello, se le notificó la providencia de apremio el 14 de noviembre, dando lugar el día 15 de diciembre al embargo de un local comercial que tenía en la calle Dulcinea de Ciudad Real.

El día 12 de mayo de 2.005 se procedió a la subasta del local de la calle Dulcinea, adjudicándose a Sancho de Azpeitia por 8.000€, terminándose de pagar la adjudicación el día 15 del mismo mes. Sancho de Azpeitia quedó en el notario para realizar la escritura publica de adjudicación el día 20 de junio de 2.005, lo que se notificó al administrador de MAMSA, que dijo que no quería ir.

El día 3 de Junio de 2.005, ante la Dependencia de Recaudación que realizó la subasta, presentaron escrito dos trabajadores de MAMSA que fueron despedidos el día 20 de enero del mismo año, consiguiendo posteriormente una sentencia por la que se embargaba el local de la calle Dulcinea. A los trabajadores se les deben los salarios de los días 2 al 20 de enero y una indemnización de 36.000€.

El día 19 de junio de 2.005, ante la misma Dependencia de Recaudación, presentó un escrito Pero Pérez alegando que había comprado ese mismo local el día 15 de mayo de 2.004 en escritura publica.

II.) Sobre Lorenzo Corchuelo se conoce lo siguiente:

a) Tiene tres deudas con la AEAT en fase ejecutiva por importes de 1.100€, 650€ y 180€, esta última por una sanción que fue recurrida en tiempo y forma en fase voluntaria, estando dicho recurso sin resolver en vía administrativa a fecha 21-12-2004. Los bienes integrantes del patrimonio de Lorenzo son :
   - una cuenta bancaria con su madre como únicos titulares y un saldo de 850€;
   - un sueldo liquido mensual de 1.472,40€ al mes, percibiendo 1.960€ en los meses de junio y diciembre;
   - un vehículo con un valor actual de 12.000€ y un inmueble sin cargas ni embargos.

   El salario mínimo interprofesional es de 490,80€ mes.

b) Lorenzo y la inspección de los tributos suscribieron, el 1 de septiembre de 2004, un acta con acuerdo aportando el contribuyente un certificado del seguro de caución por el importe de la deuda derivada del acta.

c) Presentó el 10 de julio de 2004 su declaración anual por IRPF-2003, abonando el 60%.

III.) De Ginés de Pasamonte se sabe lo siguiente:

a) Recibe, el día 4 de noviembre de 2004, una notificación de la AEAT, relativa a una liquidación provisional por el concepto IRPF 2003 por importe de 1.000€, resultando que el día 5 de diciembre es domingo y el 6 de diciembre es fiesta en toda España.

b) Presentó, el 14 de abril de 2004, una autoliquidación de pago fraccionado por el concepto de IRPF primer trimestre, sin realizar el ingreso correspondiente ni solicitar aplazamiento ni compensación.

c) Recogió, el día 13 de mayo de 2004, en el buzón de su domicilio un aviso de acuse de recibo de una liquidación provisional por el concepto IRPF 2002, y lo retiró de la oficina de correos del día 21 de mayo de 2004.

d) El 12 de julio de 2004, Francisco Murcia de la Llana, notario en ejercicio, realizó un acta notarial a requerimiento de la entidad BELSA, cobrándole unos honorarios de 600€ más el 16% del IVA. Ese mismo día intervino una escritura hipotecaria de la vivienda particular de Ginés cobrando un arancel de 800€ sin IVA, al estar esta operación exenta.

e) En junio de 2004, Ginés vendió por un importe de 24.000€, la cosecha de cebada obtenida de unas tierras de su propiedad, a una comunidad de bienes que se dedica a la comercialización de cereales. Además, siguiendo la tradición familiar, Ginés tiene un puesto en el mercado de su pueblo en el que vende melones de su cosecha, habiendo obtenido en el mes de junio unos ingresos de 900€.

f) Debido a su gran suerte en el juego, durante el mes de mayo de 2004 obtuvo los siguientes premios:
- 18.000€ en un sorteo de la Lotería Nacional.
- 2.100€ en el bingo de su pueblo.
- Un coche último modelo en un programa de televisión, cuyo coste para la entidad concedente del premio ha sido de 40.000€, que coincide con su valor de mercado.
- 770€ en un sorteo de su supermercado habitual y otro de 220€ en una rifa de la parroquia.

g) Ginés ha obtenido durante el mes de marzo de 2004 los siguientes rendimientos de activos financieros:
- 120€ derivados de intereses de la cuenta corriente que tiene en su banco.
- 400€ de dividendos procedentes de acciones de Telefónica S.A.

- Un DVD portátil que le entregó su banco por abrir un depósito a plazo, cuyo coste para la entidad bancaria ha sido de 250€ y cuyo valor de mercado es de 360€.
- 500€ procedentes de unas Letras del Tesoro.
- También ha vendido participaciones en dos fondos de inversión: del primer fondo vendió participaciones por 1.000€ cuyo coste de adquisición fue de 850€, con una ganancia de 150€. Del segundo fondo vendió participaciones por 800€ cuyo coste de adquisición fue de 924€, con una pérdida de 124€.

h) Ginés obtuvo una devolución de 2.500€ por IRPF ejercicio 2003. Con motivo de una comprobación inspectora se descubre que en esa declaración anual de IRPF, figuran unos gastos por amortizaciones contabilizadas incorrectamente por importe de 3.000€, y se consideran deducibles otros gastos que no lo son por 5.000€. El tipo medio de gravamen después de la regularización se supone del 25%.

i) Ginés solicitó a la AEAT, en período voluntario, el aplazamiento de una deuda tributaria por importe de 10.000€, aportando aval solidario de entidad de crédito (coste del aval 200€). El aplazamiento se concede el día 1 de febrero del año 2005, debiéndose efectuar el pago del mismo el día 5 de agosto de dicho año. Al mismo tiempo recurrió la deuda al no estar de acuerdo con la misma y presentó reclamación en el TEAR que la estimó, anulando la misma, el día 8 de agosto del año 2007 (Resolución firme).

Lo tipos de interés aplicables durante este periodo de tiempo son:

AÑO	INTERES LEGAL	INTERES DE DEMORA
2005	4,20	5,25
2006	4,00	5,00
2007	3,20	4,00

Además, Ginés solicitó el reembolso del coste de los avales el día 30 de octubre del año 2007, aportando certificación bancaria en la que se determina que incurrió en los siguientes costes:

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
Gastos de formalización	10€	15/01/2005
Gastos de mantenimiento	10€	15/04/2005
Gastos de mantenimiento	10€	15/07/2005
Gastos de cancelación	10€	15/08/2005
TOTAL	40€	

IV.) El Agente Tributario Juan Gallo de Andrada recibió la orden de entregar una citación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación a la empresa BELSA. Una vez personado el agente en el domicilio de la citada empresa no consiguió su

entrega, ya que la puerta estaba cerrada y, aparentemente, no había actividad alguna.

Ante esta situación, el Agente Tributario se dirige al Registro Mercantil donde le informan que la empresa BELSA ha cambiado recientemente de domicilio, al cuál acude directamente el Agente para hacer entrega de la citación. Lo que realiza.

Posteriormente se le encarga por su Jefe de Unidad que se persone nuevamente en la empresa y efectúe una comprobación del stock de un determinado tipo de mercancía existente en el almacén, lo que también realiza y documenta redactando una diligencia.

V.) Por otro lado, en el curso de unas actuaciones inspectoras a Lorenzo y Ginés por el IRPF de los ejercicios 2000 y 2001, se fueron archivando en carpetas todas las actuaciones que se realizaron. Además se recogieron las conclusiones parciales en hojas de cuaderno que se incorporaron a los expedientes para completar y explicar adecuadamente los mismos.

Las actuaciones se hicieron con el representante de los obligados tributarios que se mostró de acuerdo con algunas conclusiones, lo que se hizo constar en diligencias firmadas por ambas partes. Posteriormente y antes de la firma del acta, el representante manifestó que había sido expresamente desautorizado de esa conformidad respecto del ejercicio 2001 por su representado Ginés de Pasamonte, por lo que exigió al actuario que extendiera nueva diligencia, desdiciéndose de su consentimiento anterior. El actuario no accedió.

El día 21 de marzo de 2005, se citó al representante de Lorenzo y Ginés para la firma de las actas derivadas de las actuaciones anteriores, firmándose las siguientes:

- Un acta de conformidad por IRPF de 2000 correspondiente a Ginés.
- Un acta de disconformidad por IRPF de 2001 correspondiente a Ginés.
- Dos actas de conformidad por IRPF de 2000 y 2001 correspondientes a Lorenzo.

VI.) El día 24.03.05, Ginés observó que la propuesta de liquidación del acta de conformidad por IRPF de 2000 tenía errores en la aplicación de las normas jurídicas en que se fundamentaba.

VII.) El día 18.04.05 Lorenzo recibió comunicación del Inspector-Jefe que dejaba sin efecto la propuesta de liquidación que incorporaba el acta por IRPF de 2001 por apreciar que las actuaciones practicadas eran incompletas y haber ordenado que se completen.

VIII.) El día 25.04.05 Lorenzo recibió otra comunicación del Inspector-Jefe que dejaba sin efecto la propuesta de liquidación que incorporaba el acta por IRPF de 2000 por haberse apreciado una aplicación indebida de las normas.

CUESTIONES PLANTEADAS

APARTADO PRIMERO

En relación con el epígrafe **I.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Cuáles son los trámites que debe hacer la Dependencia de Recaudación después de la adjudicación, y en especial si no quiere ir a otorgar la escritura de adjudicación el deudor?.

B) ¿Qué tipo de reclamaciones han interpuesto los trabajadores y Pero Pérez?. ¿Cuáles son los efectos de la presentación de cada uno de los escritos y qué efectos tendrían esos escritos si se hubieran presentado, el de los trabajadores el día 13 de mayo y el de Pero Pérez el 22 de junio de 2005?.

C) ¿Cuál es el procedimiento que continúa y la reclamación que prevalece?. ¿Por qué?

D) ¿Qué pueden hacer los reclamantes si el 4 de octubre de 2.005 no han recibido escrito de contestación?.

E) Según el RGR ¿en qué casos podrá celebrarse por concurso la enajenación de los bienes embargados?.

APARTADO SEGUNDO

En relación con el epígrafe **II.)a)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Determinar el importe por el cual procedería tramitar y generar diligencias de embargo.

B) ¿Por qué deuda podría proceder la suspensión del procedimiento de apremio reflejado en la LGT?.

C) Suponiendo unos intereses de demora a fecha 10-09-2004 de 62,50€, ¿por qué importe se generaría la diligencia de embargo de la cuenta bancaria? y ¿qué importe se embargaría?.

D) ¿Por qué importe se embargaría el sueldo en el mes de noviembre?.

E) ¿Por qué importe se embargaría el sueldo en el mes de diciembre?.

F) Aparece una cuenta bancaria del deudor con un saldo de 15.000€ siendo Lorenzo el único titular. ¿Por qué importe se embargará dicha cuenta suponiendo que hay unos intereses devengados a 20-12-2004 de 95.80€ y que no se ha ingresado ninguna cantidad?.

APARTADO TERCERO

En relación con el epígrafe **II.)b)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Cuándo se entiende producida y notificada la liquidación contenida en el acta?.

B) ¿Hasta qué fecha límite puede realizar el pago en periodo voluntario?.

C) ¿Hasta qué fecha límite puede solicitar el aplazamiento del pago?.

D) ¿Puede el contribuyente impugnar la liquidación o la sanción del acuerdo?.

E) ¿Qué clases de actas de inspección existen?.

F) ¿En qué supuestos podrá exigirse al contribuyente la reducción de la sanción del 25% a que se refiere el artículo 188 de la LGT?.

APARTADO CUARTO

En relación con el epígrafe **II.)c)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) En el caso planteado, ¿deben aplicarse los recargos del artículo 27 de la LGT?. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué importe se aplicarán?.

B) ¿Deberá apremiarse toda la liquidación o sólo el 40%?.

C) Si en vez de ingresar el 60% el día de su presentación, Lorenzo presenta solicitud de aplazamiento por el total, ¿qué recargo procederá?.

D) Si en vez de ingresar el 60% el día de su presentación, Lorenzo presenta solicitud de compensación de la deuda con un crédito de importe superior a la cuota diferencial. ¿Qué recargo procederá?.

E) ¿Son compatibles los recargos del período ejecutivo con los intereses de demora?.

F) ¿Son compatibles los recargos del período ejecutivo entre sí?.

APARTADO QUINTO

En relación con el epígrafe **III.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Cuándo finaliza el plazo para hacer el ingreso en período voluntario en el caso del epígrafe **III.)a)**?.

B) ¿Cuándo se inicia el período ejecutivo en el caso del epígrafe **III.)b)**?.

C) ¿Cuáles son las consecuencias tributarias si la declaración del epígrafe **III.)b)** se presenta el día 29 de abril del 2004, sin realizar el ingreso correspondiente?.

D) ¿Qué plazo tiene para el ingreso en periodo voluntario en el caso del epígrafe **III.)c)**?.

E) ¿Cuáles son los plazos para el pago en periodo voluntario de una autoliquidación?.

APARTADO SEXTO

En relación con el epígrafe **III.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Las operaciones del epígrafe **III.)d)** ¿están sometidas a retención? y en su caso, ¿a qué tipo?.

B) Las operaciones del epígrafe **III.)e)** ¿están sometidas a retención? y en su caso, ¿a qué tipo?. Señalar, si procede, quién será el sujeto retenedor.

C) Las operaciones del epígrafe **III.)f)** ¿están sometidas a retención? y en su caso, ¿a qué tipo?.

D) Las operaciones del epígrafe **III.)g)** ¿están sometidas a retención? y en su caso, ¿a qué tipo y cuál es la base de retención?.

E) Con carácter general, enumere los tipos de pagos a cuenta.

F) Con carácter general, ¿qué sujetos pasivos del IRPF tienen que realizar pagos fraccionados?.

APARTADO SÉPTIMO

En relación con el epígrafe **III.)h)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Determinar el tipo de infracción cometida y la base de la sanción.

B) Determinar la existencia, en su caso, de medios fraudulentos por anomalías contables.

C) Determinar la existencia de ocultación.

D) Clasifique la infracción.

E) En general, ¿cuándo se entiende producido el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación?.

F) ¿Cuáles son los requisitos para que, una vez aplicada la reducción por conformidad, se reduzca la sanción en un 25%?.

APARTADO OCTAVO

En relación con el epígrafe **III.)i)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Suponiendo que el plazo en período voluntario finalizó el día 20 de enero de 2005, calcule el aplazamiento concedido.

B) ¿La Administración debe proceder al reembolso del coste de las garantías?. ¿Qué conceptos incluirá el reembolso?.

C) ¿Se abonarán al obligado tributario intereses en el reembolso del coste de las garantías?.

D) Calcule el aplazamiento concedido si la mitad de la deuda fue garantizada con aval y la otra mitad con hipoteca inmobiliaria.

E) En general, ¿cuál es el plazo de prescripción del derecho del deudor a solicitar el reembolso del coste de las garantías?.

F) En general, ¿cuál es el plazo de prescripción del derecho del deudor a obtener la devolución de ingresos indebidos?.

APARTADO NOVENO

En relación con el epígrafes **IV.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Actuó correctamente el Agente Tributario dirigiéndose al Registro Mercantil para averiguar el nuevo domicilio o debió comunicárselo a su Jefe de Unidad?.

B) ¿Actúo correctamente el Agente al dirigirse directamente desde el Registro Mercantil a realizar la entrega de la citación?.

C) ¿Es correcto encargar a un Agente Tributario el control del stock de la mercancía?.

D) Si el interesado se hubiera negado a recibir al Agente para hacer la comprobación del stock , ¿qué hubiera debido realizar dicho Agente?.

E) ¿Puede extender una diligencia el Agente Tributario?.

F) ¿Puede el Agente Tributario examinar la contabilidad de la empresa para cotejar la información obtenida?.

APARTADO DÉCIMO

En relación con los siguientes epígrafes, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Epígrafe **V.)**. ¿Se puede negar el actuario a levantar diligencia nueva desmintiendo la anterior?.

B) Epígrafe **V.)**. ¿Qué fuerza probatoria tienen las diligencias firmadas inicialmente por el representante?.

C) Epígrafe **V.)**. Las hojas de cuaderno que se incorporan al expediente, ¿cómo se pueden encuadrar dentro de los documentos de una actuación?. ¿Qué efecto tienen?.

D) ¿Se puede recurrir el acta del epígrafe **VI.)**?.

E) ¿Es válida la comunicación del Inspector Jefe del epígrafe **VII.)**?. Razone la respuesta. ¿Qué trámites serán los oportunos a partir de ese momento?.

F) ¿Es válida la comunicación del Inspector Jefe del epígrafe **VIII.)**?. Razone la respuesta. ¿Qué trámites serán los oportunos a partir de ese momento?.